CONTRACT DE VOLUNTARIAT

Încheiat la data de .....sub nr. ....., în conformitate cu prevederile art.3, lit.d, art.11 şi urm. din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat, art.5, lit.a din Legea nr.402/2006 republicată privind prevenirea şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, HG 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, Legea nr.5/2001 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Primaria Orasului Zarnesti prin Serviciul Public Local Salvamont Zarnesti, cu sediul în Localitatea Zarnesti, str. Mitropolit I. Metianu nr.1, reprezentată de Lolu Ciprian ,

şi

1.2.Dl ....., în calitate de VOLUNTAR SALVATOR MONTAN ATESTAT în activitatea de prevenire a accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, numit în text " Voluntarul ".

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prestarea de către voluntar, în cadrul Serviciului Public Local Salvamont Zarnesti, a activităţilor specifice menţionate în Fişa de voluntariat.

2.2. Timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat sunt cele stabilite prin Fişa de voluntariat.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminata de la data semnării acestuia.

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Drepturile Voluntarului :

a) Pe durata aplicării contractului, Voluntarul va beneficia de drepturile menţionate in Legea 402/2006, republicată privind prevenirea şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, HG 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, Legea nr.5/2001 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat , cu mentiunea ca acestea pot fi asigurate de către Serviciul Public Local Salvamont Zarnesti.

b) Voluntarul poate beneficia de formele de pregătire specifică salvaspeo şi poate participa la activităţi organizate la nivel local, judeţean, naţional şi international, cu suportarea cheltuielilor legate de această participare din bugetul Serviciului Public Local Salvamont Zarnesti, conform programului anual aprobat.

c) În situaţia în care Serviciul Public Local Salvamont Zarnesti nu poate asigura condiţiile minime de organizare, dotare şi funcţionare pentru activitatea desfăşurată de Voluntar, acesta poate refuza participarea sa la orice activitate sau acţiune sau poate refuza executarea unui procedeu tehnic în cadrul acestei acţiuni, dacă din cauza lipsurilor existente pune în pericol viaţa sa sau a altor participanți la acea activitate. Refuzul va fi exprimat şi în scris de catre Voluntar, cu argumentele care stau la baza refuzului, şi va fi înaintat către Serviciul Public Local Salvamont Zarnesti, în prima zi lucrătoare după finalizarea acţiunii în cadrul căreia a fost exprimat acest refuz.

d) Voluntarul are prioritate în cazul apariţiei oportunităţii angajării cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată pe domeniul de competență pe care desfășoară activitatea de voluntariat.

e) Voluntarul are dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea sa.

f) Voluntarul are dreptul de a solicita organizaţiei-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de activitate.

g) Voluntarul are dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale.

h) Voluntarul are dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.

4.2. Obligaţiile Voluntarului :

a) Să respecte regulamentele, procedurile şi normele Serviciului Public Local Salvamont Zarnesti.

b) Să păstreze în stare bună, fizică şi/sau funcţională, echipamentul tehnic individual şi comun din dotare.

c) Să aibă o conduită complementară cu obiectivele generale ale voluntariatului - îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea.

d) Să îndeplinească sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi să respecte instrucţiunile stipulate în fişa de protecţie a voluntarului.

e) Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia.

f) Să răspundă moral, material, civil, penal, după caz, în situatia în care, din vina sa, provoacă daune materiale sau de altă natură în timpul executării voluntariatului, în conformitate cu dispoziţiile legale, Statutul, regulamentele, procedurile şi normele Serviciului Public Local Salvamont Zarnesti.

4.3. Drepturile Serviciului Public Local Salvamont Zarnesti:

a) Serviciul Public Local Salvamont Zarnesti are dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat, de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi pregătirea voluntarului, precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de către organizaţia-gazdă, precum şi de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari.

b) Serviciul Public Local Salvamont Zarnesti are dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fişa de voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului.

4.4. Obligaţiile Serviciului Public Local Salvamont Zarnesti:

a) De a a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condițiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective.

b) Poate suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale de voluntariat, precum şi alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntar.

c) La solicitarea Voluntarului, Serviciul Public Local Salvamont Zarnesti poate încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii, în funcţie de complexitatea activităţii la care participă Voluntarul.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii :

a) La expirarea termenului stabilit în contract.
b) Prin acordul părţilor.
c) În cazul în care Serviciul Public Local Salvamont Zarnesti îşi încetează activitatea.
d) La cererea expresă exprimată în scris a Voluntarului, depusă şi înregistrată la registratura Serviciului Public Local Salvamont Zarnesti, cu cel puţin 15 zile anterior datei la care Voluntarul doreşte să rezilieze contractul.
e) La iniţiativa Serviciului Public Local Salvamont Zarnesti, rezilierea contractului fiind adusă la cunoştinta Voluntarului, cu motivaţiile aferente, în scris, cu cel putin 15 zile anterior datei la care se va rezilia contractul.
f) În situaţiile determinate de forţa majoră.
g) Părţile se obligă să efectueze predarea – primirea inventarului aflat în gestiunea şi/sau uzul Voluntarului, în termenul de 15 zile prevazut la paragrafele anterioare d) şi e).

VI. FORŢA MAJORĂ

6.1. Dacă pe parcursul derulării contractului de voluntariat intervine, indiferent de voinţa părţilor, o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului (ex.: starea de sănătate, activitatea curentă profesională, etc.), contractul va fi renegociat sau suspendat pe o perioadă determinată, iar dacă situaţia apărută face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta va fi reziliat de plin drept.

6.2. Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisă a oricareia dintre părţi, formulată şi depusă în termen de 15 zile de la data la care a intervenit motivul care a determinat solicitarea renegocierii.

VII. CLAUZE FINALE

7.1. Prezentul contract se incheie pe perioadă determinată, începând cu data de…….. şi până la data de 31.12.2027 , el fiind însoţit de fişa de voluntariat.

7.2. Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

7.3. Orice litigii izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat se soluţionează pe cale amiabilă sau prin procedura de mediere, iar, în caz de nesoluţionare, de către instanţele civile.

SERVICIU PUBLIC- GAZDĂ — VOLUNTAR

Serviciul Public Local Salvamont Zarnesti
Lolu Cipian

* Încheiat în 2 exemplare, câte 1 exemplar pentru fiecare semnatar.